דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות
2	0	1	2	3

סוגי בעיות בדוח זה (1):

חריגת הכלה (containment)

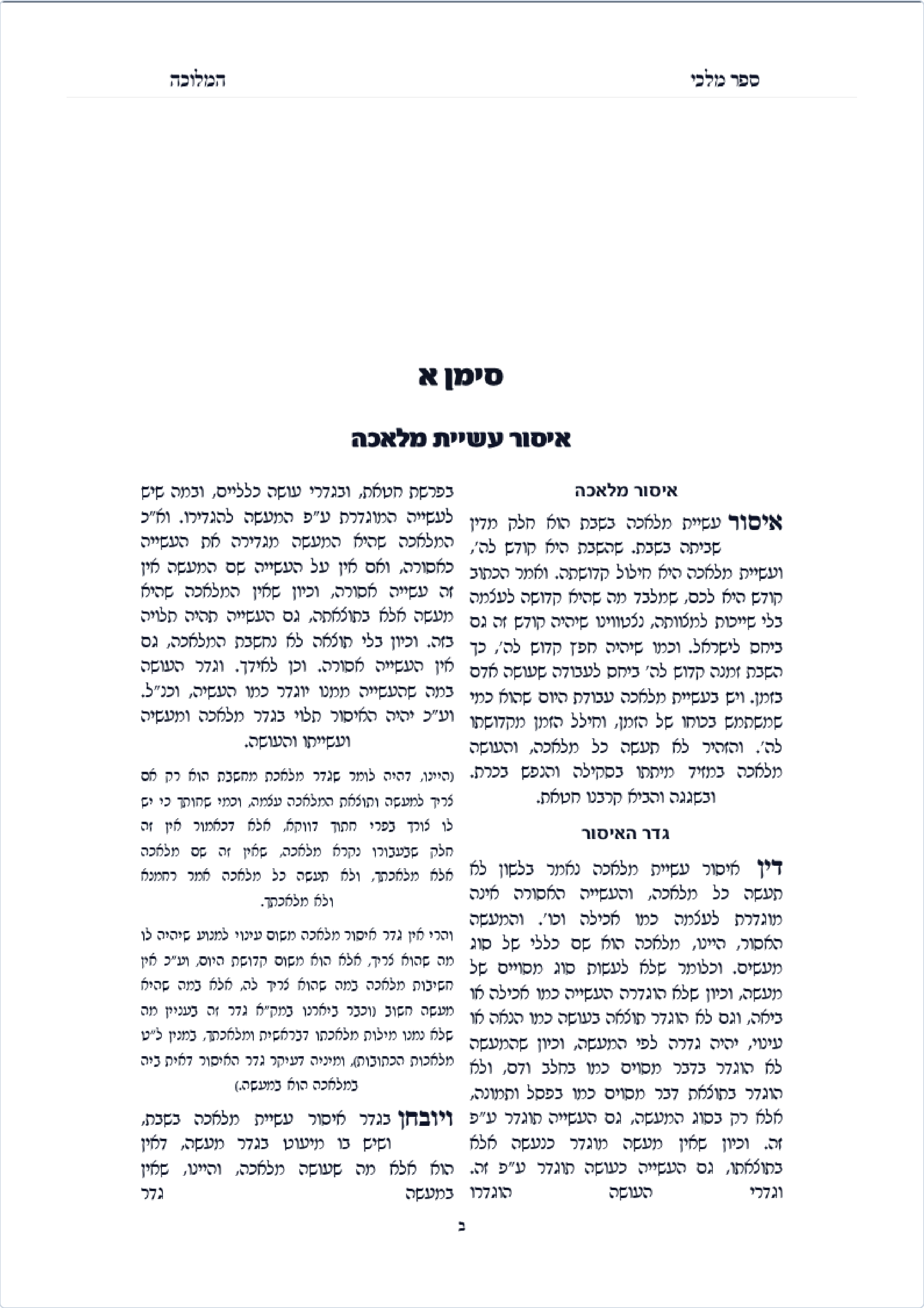
פרק 3 — כותרת 2 מספר 4 - איסור עשיית מלאכה

18 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה LOW סוג: containment עמוד 4 פרק 3

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף



סימן א

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה', ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ואמר הכתוב קודש היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצותה, נצטווינו שיהיה קודש זה גם ביחס לישראל. וכמו שיהיה חפץ קדוש לה', כך השבת זמנה קדוש לה' ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. ויש בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה'. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו אכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו אכילה או ביאה, וגם לא הוגדר תוצאה בעשה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתוצאת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתוצאתו, גם העשייה כעשה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. וא"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה אסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתוצאתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תוצאה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה אסורה. וכן לאידך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשיה ועשייתו והעושה.

(והיינו, דהיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם צריך למעשה ותוצאת המלאכה עצמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי החתוך דווקא, אלא דכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה משום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא צריך, אלא הוא משום קדושת היום, וע"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא צריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר ביארנו במק"א גדר זה בענין מה שלא נמנו מילות מלאכתו דבראשית ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה דעיקר גדר האיסור דאית ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, דאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר

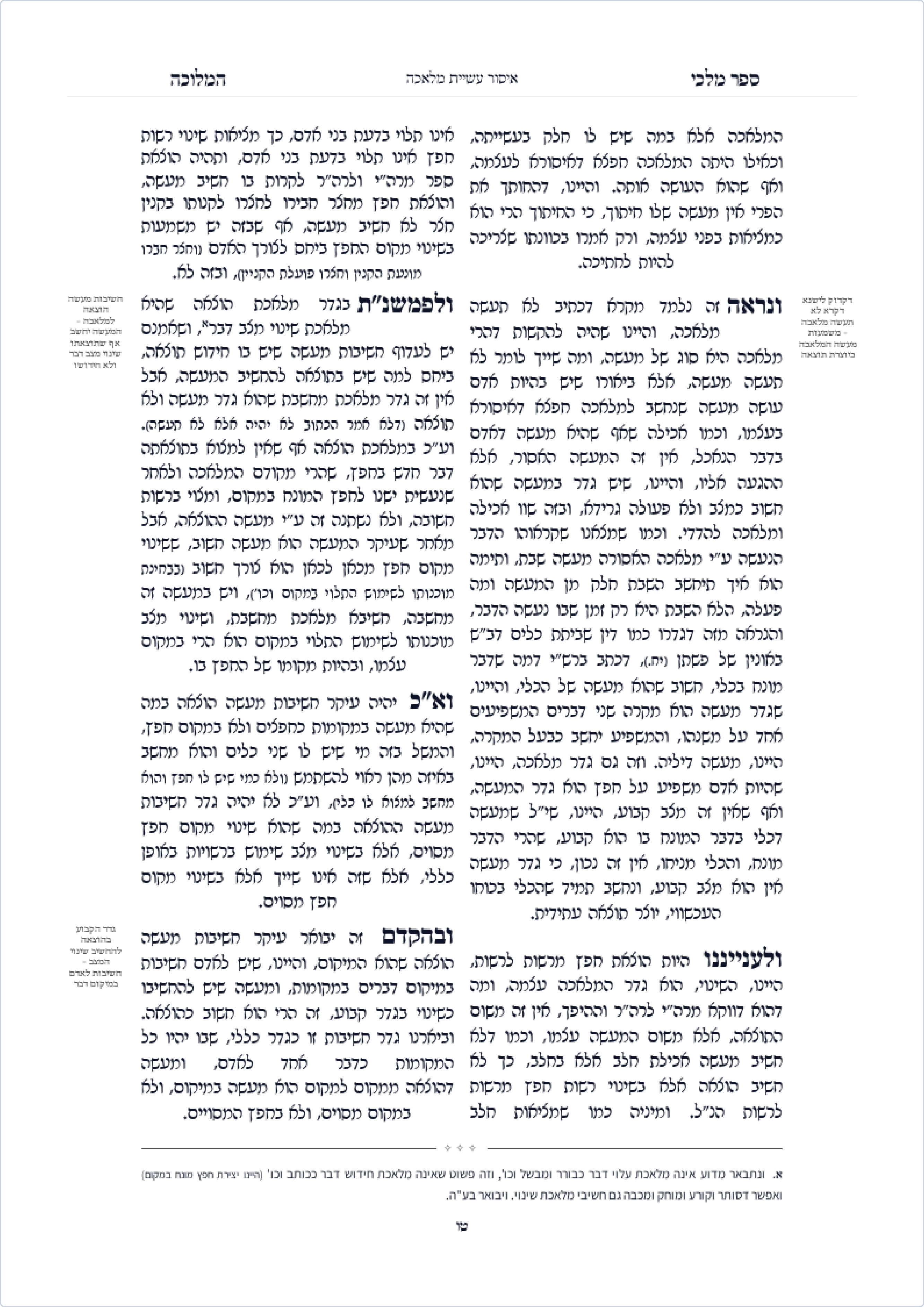
הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-body-flow: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":22.078125} (גלישה מ-—— stretchPageToBottom block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=3809, w=680, h=632

עמוד 17 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה LOW סוג: containment עמוד 17 פרק 3

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף



המלאכה אלא במה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה חפצא דאיסורא לעצמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, דהחותך את הפרי אין מעשה שלו חיתוך, כי החיתוך הרי הוא כמציאות בפני עצמה, ורק אמרו בכוונתו שצריכה להיות לחתיכה.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה = משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ונראה זה נלמד מקרא דכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות דהרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצא דאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה דגדרו כמו דין שביתת כלים דב"ש באונין של פשתן (יח.), דכתב ברש"י למה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצב קבוע, היינו, שי"ל שמעשה דכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצב קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוצר תוצאה עתידית.

ולענייננו היות הוצאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה דהוא דווקא מרה"י לרה"ר וההיפך, אין זה משום התוצאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו דלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוצאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמציאות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מציאות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוצאת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוצאת חפץ מחצר חבירו לחצרו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחצר חברו מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חשיבות מעשה הוצאה למלאכה = המעשה יחשב אף שתוצאתו שינוי מצב דבר ולא חידושו

ולפמשנ"ת בגדר מלאכת הוצאה שהיא מלאכת שינוי מצב דבר[א], ושאמנם יש לצרוף חשיבות מעשה שיש בו חידוש תוצאה, ביחס למה שיש בתוצאה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תוצאה (דלא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הוצאה אף שאין למצוא בתוצאתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית ישנו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוצאה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, ששינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא צורך חשוב (כבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבא מלאכת מחשבת, ושינוי מצב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוצאה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב באיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלים), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההוצאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסוים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות באופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסוים.

גדר הקבוע בהוצאה להחשיב שינוי המצב = חשיבות לאדם במיקום דבר

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוצאה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום דברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוצאה. וביארנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה להוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסוים, ולא בחפץ המסויים.

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-body-flow: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":23.75} (גלישה מ-stretchPageToBottom — block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=18227, w=680, h=868

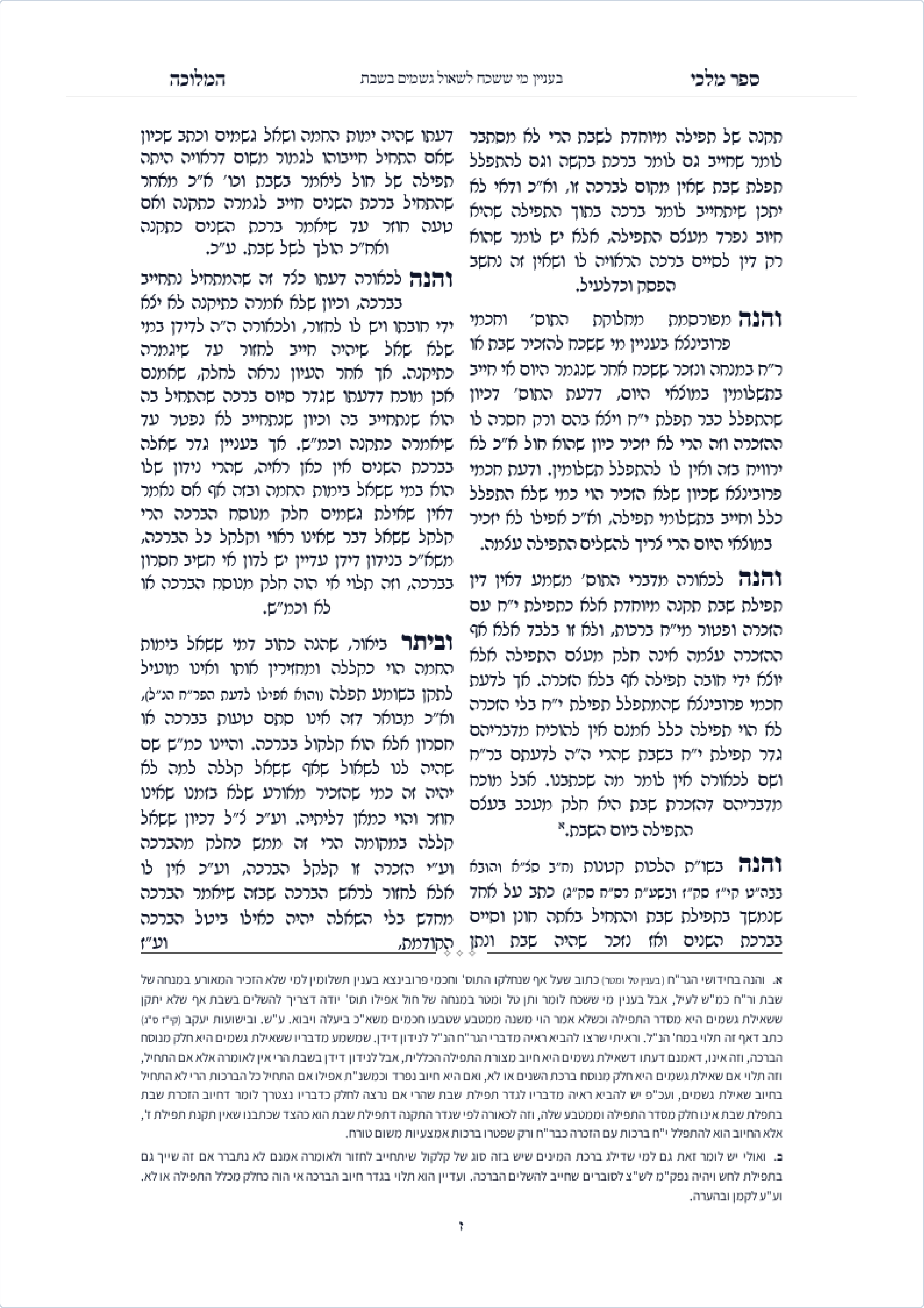
פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 9 פרק 72

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף



תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, וא"כ ודאי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הראויה לו ושאין זה נחשב הפסק וכדלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס' וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר"ח במנחה ונזכר ששכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, לדעת התוס' לכיון שהתפלל כבר תפלת י"ח ויצא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול א"כ לא ירוויח בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולדעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, וא"כ אפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי צריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס' משמע לאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י"ח עם הזכרה ופטור מי"ח ברכות, ולא זו בלבד אלא אף ההזכרה עצמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יוצא ידי חובה תפילה אף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י"ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל אמנם אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י"ח בשבת שהרי ה"ה לדעתם בר"ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם להזכרת שבת היא חלק מעכב בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סל"א והובא בבה"ט קי"ז סק"ז ובשע"ת רס"ח סק"ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל באתה חונן וסיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן לעתו שהיה ימות החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דראויה היתה תפילה של חול ליאמר בשבת וכו' א"כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר עד שיאמר ברכת השנים כתקנה ואח"כ הולך לשל שבת. ע"כ.

והנה לכאורה לעתו כלל זה שהמתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא אמרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה"ה לדידן במי שלא שאל שיהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. אך אחר העיון נראה לחלק, שאמנם אכן מוכח לדעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שיאמרה כתקנה וכמ"ש. אך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי נידון שלו הוא במי ששאל בימות החמה ובזה אף אם נאמר דאין שאילת גשמים חלק מנוסח הברכה הרי קלקל ששאל דבר שאינו ראוי וקלקל כל הברכה, משא"כ בנידון דידן עדיין יש לדון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מנוסח הברכה או לא וכמ"ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי ששאל בימות החמה הוי כקללה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא אפילו לדעת הפר"ח הנ"ל), וא"כ מבואר דזה אינו סתם טעות בברכה או חסרון אלא הוא קלקול בברכה. והיינו כמ"ש שם שהיה לנו לשאול שאף ששאל קללה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע שלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמאן דליתיה. וע"כ צ"ל דכיון ששאל קללה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע"י הזכרה זו קלקל הברכה, וע"כ אין לו אלא לחזור לראש הברכה שבזה שיאמר הברכה מחדש בלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, ועי"ז

[א] והנה בחידושי הגר"ח (בענין טל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח ברכות עם הזכרה כבר"ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

[ב] ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק"מ לש"צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע"ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} body-flow: (גלישה מ-— stretchPageToBottom block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722